

力，而侵权行为人成年后具备了完全责任能力和相应赔偿能力时，可以依申请追加成年后的侵权行为人为被执行人的裁定，不仅有助于在维护社会公平正义的同时解决案件执行难题，提高执行效率，而且可以在最大程度上保障案件当事人的合法权益，彰显新时代人民司法的力度和温度。

编写人：河北省高级人民法院 李一鸣

河北省邯郸市邯山区人民法院 安燕龙 宋霄燕

48

为取得刑事谅解达成和解协议并赔偿后 未公诉的，不构成不当得利

——张某某诉许某某不当得利案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省德州市乐陵市人民法院(2024)鲁1481民初871号民事判决书

2. 案由：不当得利纠纷

3. 当事人

原告：张某某

被告：许某某

【基本案情】

2022年1月初，被告许某某在珍爱网认识原告之女张某甲，张某甲要求许某某表达诚意，许某某先后共消费36870元购买礼物表示诚意。二人见面后张某甲向许某某索要华为手机一部、金手镯一个、现金等。2022年3月初二人分手，张某甲拒不归还许某某财物，2022年3月13日许某某至济南市华山派出

所报案。2022年3月14日历城区公安分局立案侦查。经侦查，张某甲涉嫌诈骗犯罪。2023年2月10日，历城区公安分局对张某甲采取刑事拘留强制措施并网上追逃。2023年2月14日张某甲在昆明市火车站被昆明铁路公安处昆明站派出所民警抓获。2023年2月16日，张某甲被送至济南市看守所执行拘留。

2023年2月27日被告许某某书写的收到条，其中载明“今收到张某甲父亲张某某自愿向我退赃款以及经济损失赔偿170000元(大写：拾柒万元整)，我同意将该款项转至某银行股份有限公司，收到人：许某某2023年2月27日”。被告同日为原告出具刑事谅解协议一份，其中载明：“甲方：许某某，乙方……张某某……甲方与张某甲因恋爱过程中发生不快引发纠纷，甲方于2022年3月12日向济南市华山派出所报警，后张某甲因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，现羁押在济南市看守所。事发后，经甲乙双方协商一致，就甲方对张某甲的谅解事宜达成协议如下：一、乙方及张某甲对甲方深感歉意，向甲方赔礼道歉，请求甲方予以充分谅解。二、乙方于本协议签订之日自愿代张某甲一次性向甲方全额退赔并补偿共计人民币170000元(大写：拾柒万元整)，用以弥补甲方所造成的损失。三、甲方同意乙方通过银行转账的方式支付本协议第二项所列全部……四、甲方对张某甲的行为表示谅解，并自愿表示不再继续追究其刑事责任及民事责任，并保证在必要时配合乙方及张某甲向司法机关说明本协议的情况，出具相关文件或证明，甲方恳请本案机关免除对张某甲的刑事处罚，对其宽大处理……”

2023年3月13日，张某甲被变更强制措施为取保候审。

2023年9月1日济南市历城区公安局城区分局以张某甲涉嫌诈骗移送济南市历城区人民检察院审查起诉。2023年12月19日济南市历城区人民检察院以“张某甲虚构事实、隐瞒真相的事实不清、证据不足”为由出具不起诉决定书。

【案件焦点】

为取得刑事谅解达成和解协议并赔偿后未公诉的，是否构成不当得利。

【法院裁判要旨】

山东省德州市乐陵市人民法院经审理认为：不当得利是指一方获利、他方受损、一方获利与他方受损之间有因果关系、获利无合法依据。本案中，原告给付被告的款项是基于给被告造成了一定损失，在双方签订的刑事谅解协议中体现为退赔及补偿款项。因被告实际产生了财产性损失，其签署刑事谅解协议涉及出具谅解书的前提亦是基于收到了该案所涉款项，其收取该款项具有合法性。且在本院依据原告申请在检察机关调取的卷宗材料中相关刑事谅解协议、谅解书及签订过程照片均随案移送，故，对于原告的诉讼请求不予支持。原告若认为其给付的案涉款项被告非法取得，可通过其他途径另行解决。

综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回原告张某某的诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

本案主要涉及为取得刑事谅解达成和解协议并赔偿后未公诉的，是否构成不当得利的问题。

司法实践中，加害人往往会在公诉以前通过对被害人进行赔偿损失等，表达真诚悔罪，以期待获得被害人谅解，争取获得取保候审及法院从宽处罚的机会。就赔偿数额而言，通常高于被害人所受损失的金额。但，如果被害人取得赔偿之后，检察机关决定不起诉的，之前被害人基于和解协议取得赔偿是否就丧失了合法性，是否构成不当得利，是处理此类涉和解协议案件的典型性问题。《中华人民共和国民法典》第一百二十二条规定：因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。根据该规定，不当得利成立的构成要件有四项：一方获得利益，另一方受到损失，获利与受损之间具有因果关系，获得利益没有合法根据。刑事和解协议在公诉背景下，其目的虽

然具有加害人请求从宽处罚表征，以取得强制措施或刑事处罚上的宽宥为目的。但被害人对加害人从宽处罚的表示，显然并不能直接产生刑法上的约束力。和解协议本身包含了对不法行为造成损失的物质赔偿。当事人在刑事和解协议中约定的道歉、赔偿、谅解等内容，本质上仍属于民事私权利处分的范畴。其通过协议约定的形式使侵权责任转化为一种合同义务，属于在不违反法律法规强制性规定的情形下当事人的意思自治，及对自身权利有效处分。因此刑事和解协议具备相应的民事法律效力。无论是基于诚实信用原则，还是和解协议的民事效果。和解协议签订后，即对当事人具有法律约束力，即使由于被害人的谅解或其他情节未产生公诉判刑的法律后果，双方亦应按约履行，除法定事由，无权以不当得利为由，请求返还赔偿款项。具体到本案中，加害人家属自愿与被害人达成协议，约定向被害人退赃款赔偿经济损失，请求受害人予以充分谅解，受害人表示谅解。上述协议内容不违反法律法规的强制性规定，且主要约定内容为加害人一方积极退赃款及赔偿经济损失，系合法有效约定，双方当事人已实际履行了和解协议。所涉刑事案件未进行公诉，并不导致受害人收取赔偿款成为不当得利的法律后果。

现今，虽然社会法治化发展迅速，但也不乏有人诉诸非法手段解决矛盾纠纷。涉及刑事案件和解协议的刑事法律效力的规定并不明确，现有法律对此类和解协议的民事效力亦无详细规定。但从此类和解协议民事法律效力角度来讲，以和解方式来解决纠纷，既是当事人处分自己权利的意思自治行为，也为及时获得侵害赔偿提供了有效方案。参考民法典中关于合同效力规定的法律精神，如果不存在合同无效和合同可撤销的法定事由，各方当事人均应秉持诚实，恪守承诺，按照和解协议约定的内容履行。而本案所体现出的对未公诉情形下基于刑事谅解收取赔偿是否构成不当得利的裁判思路，对审理类案，作出正确裁判，具有参考价值。

